

1516944-03.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Guelfi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... assim como pelas anotações referentes ao tráfico apreendidas (fls. 108/111) e pelo local de abordagem, em área já conhecida pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Não há, pois, como se falar em insuficiência probatória para os fins colimados pela defesa quanto ao delito de tráfico. Tem-se que a coligação das provas contidas nos autos da formação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1516944-03.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516944-03.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2197201/2020 - 49º D.P. SAO MATEUS, 12939112 - 49º D.P. SAO MATEUS, 3543/20/249 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2197201 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE FLAVIO MARQUES DA SILVA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guelfi

Vistos

JOSÉ FLÁVIO MARQUES DA SILVA JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. o art. 61, II, "j", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de agosto de 2020, por volta de 20h e 30min, na Rua Eduardo Sanchez, altura do nº 1428, Cidade Tiradentes, nesta comarca da Capital, trazia consigo e guardava, para fim de tráfico, 118,5g (cento e dezoito gramas e cinco decigramas) de fragmentos vegetais, repartidos em 95 porções individuais, em que detectado o Tetrahydrocannabinol (THC), principal substância psicoativa da maconha; 133,6g (cento e trinta e três gramas e seis

decigramas) de material sólido particulado contendo a substância cocaína dividido em 145 invólucros plásticos; e 10,8g (dez gramas e oito decigramas) de material solidificado em 38 pedras contendo a substância cocaína (droga que em tal forma de apresentação e conhecida como crack), substâncias, essas, entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme narra a denúncia, na data e local dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram o ora denunciado parado na via pública sem razão aparente; e, dado que o local é conhecido ponto de traficância, os agentes públicos optaram pela abordagem.

Em busca pessoal, os policiais encontraram, junto ao corpo do denunciado, uma bolsinha contendo as pedras de crack e anotações aparentemente relativas ao exercício da mercancia de drogas. Ademais, bem ao lado dele, dentro de uma sacola, localizaram o restante dos entorpecentes acima especificados.

Adotado o rito comum, mais benéfico ao acusado, a denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2020 (fls. 75/76).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fl. 95).

Ausentes as hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado em 19 de novembro de 2020 (fl. 96).

Durante a audiência, foram ouvidas as duas testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal; o afastamento da agravante do cometimento do crime em período de calamidade pública; a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo; a aplicação da detração penal; a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; a fixação de regime aberto para desconto da pena; e o direito de recorrer em liberdade.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do crime imputado ao acusado na denúncia é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelo laudo de constatação (fls. 15/18), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 55/58), pelo laudo pericial das anotações apreendidas (fls. 108/111), pelo laudo exame químico-toxicológico definitivo, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (fls. 112/114), bem como pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

No que se refere à autoria, a prova oral coligida também é mais do que suficiente para apontar a efetiva conduta do acusado no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Senão vejamos.

Na Delegacia, o réu optou por permanecer em silêncio (fl. 05).

Em juízo, o acusado JOSÉ FLÁVIO MARQUES DA SILVA JÚNIOR confessou os fatos narrados na denúncia. O rapaz lhe passava a droga por um buraco no muro e, em troca, entregava o dinheiro da venda. Estava traficando havia 3 dias. Aceitou traficar porque estava desempregado. É motorista de ônibus e está com a habilitação suspensa. Tem 46 anos de idade. É usuário de crack desde 1989. Trabalha atualmente em um canil.

A confissão do acusado vem confirmada pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo

do contraditório. Senão vejamos.

Em juízo, a testemunha Leandro Cavalheiro Moraes, policial militar, relatou que estava em patrulhamento pelo local, que fica próximo aos condomínios e é bastante conhecido pela ocorrência da traficância. O réu estava na porta do condomínio. Abordado, o acusado estava com uma pochete, dentro da qual havia porções de entorpecentes e, ao seu lado, havia uma sacola contendo mais entorpecentes. O depoente foi o responsável pela segurança e quem fez a revista pessoal foi o policial William. Indagado, o réu confessou a traficância e disse que estava ali havia uma semana, sendo que ganhava 10% sobre a venda.

A testemunha Willian Bispo da Silva, policial militar, ao ser inquirido em juízo, contou que o réu estava parado na rua, na entrada de um prédio, local onde já é conhecido ponto de venda de drogas. Abordou o acusado, que estava com uma pochete, contendo algumas pedras de crack. Ao seu lado, havia uma bolsa contendo outras porções de maconha e cocaína. Indagado, o réu disse que estava traficando havia uma semana e que ganhava 10% do valor da venda da droga. O réu não ofereceu nenhuma resistência à abordagem. Às perguntas do MP, respondeu que não havia outras pessoas nas proximidades.

Como se vê, os policiais foram uníssonos em destacar as circunstâncias nas quais se deu a apreensão dos referidos entorpecentes. Conforme narrado, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, área já conhecida como ponto de venda de drogas, quando avistaram um indivíduo, ora acusado, em atitude suspeita, próximo à entrada de um prédio, fato que chamou atenção dos milicianos e levou à abordagem. Em busca pessoal, foi localizada uma bolsinha com o réu, que continha 38 pedras de crack. Ao lado do acusado estava uma sacola contendo o restante dos entorpecentes apreendidos. Indagado, ainda no palco da abordagem, JOSE confessou o tráfico e disse estar traficando há uma semana. Informou, ainda, que ganhava 10% do que vende no turno da noite. E não há qualquer motivo para desmerecer os depoimentos dos policiais militares que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública. Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações, vez que investidos pelo Estado desta função repressora. Neste sentido:

“São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam” (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068)

Frise-se que os policiais não conheciam o réu e, portanto, não teriam qualquer motivo para acusá-lo de delito de tamanha gravidade. É forçoso acreditar que os policiais militares tenham escolhido o réu de forma totalmente aleatória para acusar-lhe de crime de tráfico. Não há nenhuma prova nos autos neste sentido, repise-se.

Os policiais foram uníssonos ao narrar que o acusado confessou a traficância, explicando, ainda, que ganharia 10% do produto da venda. O acusado, interrogado em juízo, confirmou que estava traficando e que era o seu terceiro dia de “trabalho”. Desta forma, o intuito de entrega a terceiros ficou caracterizado com a segurança possível nos autos, em especial diante da significativa quantidade e variedade de drogas apreendidas (145 porções de cocaína, 38 porções de crack e 95 porções de

maconha), maneira de acondicionamento (prontas para venda e entrega a terceiros), assim como pelas anotações referentes ao tráfico apreendidas (fls. 108/111) e pelo local de abordagem, em área já conhecida pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Não há, pois, como se falar em insuficiência probatória para os fins colimados pela defesa quanto ao delito de tráfico. Tem-se que a coligação das provas contidas nos autos da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença encontra-se apta a demonstrar a prática de comercialização de entorpecente. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou desclassificação. Por fim, considerando que o delito foi praticado nas circunstâncias do art. 61, II, 'j', do Código Penal, isto é, durante período de calamidade pública, conforme Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020 e decorrentes da pandemia do Covid-19, a despeito dos argumentos da douta defesa, é caso de aplicação da agravante genérica ao caso, mormente porque se trata de crime praticado em face da saúde pública.

Passo, pois, à dosimetria da pena, concomitantemente à análise das circunstâncias que influirão na quantificação da mesma.

Atendendo às diretrizes do art. 59, caput, do Código Penal, em especial à culpabilidade, à personalidade e à conduta social do agente, não verifico presentes quaisquer elementos autorizadores da exasperação da pena-base, em razão disso fixo a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosagem da pena, presente a agravante do cometimento do crime enquanto em período de calamidade pública (art. 61, II, 'j', do Código Penal). Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea, que compenso com a agravante, mantendo a pena em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase de fixação da dosimetria, considerando a primariedade do acusado, incide a causa de diminuição a que se refere o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, no seu patamar máximo, ou seja, 2/3, perfazendo o total de 01 ano e 08 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa.

À míngua de elementos sobre a condição financeira do réu, cada dia-multa será calculado à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente no país.

Em relação ao regime prisional, sabe-se que as circunstâncias judiciais e quantidade e a natureza da droga são elementos determinantes para sua fixação (CP, arts. 33, § 3º, e 59 e Lei n. 11.343/2006, art. 42; STJ, AgRg no AREsp 202.564/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/02/2015; AgRg no REsp 1.462.967/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/02/2015). Também não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal (HC nº 98769/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, data de julgamento 26/05/2009, e HC nº 101291/SP, Rel. EROS GRAU, Segunda Turma, julgamento em 25/11/2009), entende ser possível, em tese, a fixação de regime menos gravoso (HC nº 223581/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 25/04/2012), sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, considerando a primariedade do acusado e a quantidade de pena aplicada, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal, por considerá-lo apto a promover a prevenção e reprovação do crime, de acordo com as circunstâncias em concreto. A pretensão de ter a pena privativa de liberdade substituída por sanção restritiva de direito não merece acolhida, pois essa última é instrumento destinado a evitar a retirada do convívio social de condenados por delitos de menor potencial ofensivo, situação bem diversa da hipótese vertente, que trata de crime classificado como hediondo, cuja prática revela toda a temibilidade do agente, a impor resguardo da sociedade com o efetivo desconto da sanção carcerária, revelando, assim, ser a substituição de todo incompatível com os propósitos traçados pela legislação especial.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra JOSÉ FLÁVIO MARQUES DA SILVA JÚNIOR,

qualificado nos autos, e assim o faço para o fim de CONDENÁ-LO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do regime fixado para início do cumprimento da pena, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, constato que desnecessárias maiores considerações acerca da incidência de detração neste momento processual, em virtude do regime prisional fixado.

Nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, determino a incineração das drogas apreendidas.

Custas na forma da Lei.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

São Paulo, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA